

개선 요구

1. 제 목 : 업무상 및 업무 외 병가에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■■△△실

3. 내 용

가. 업무개요

◆◆○○○○병원에서는 직원이 업무상 또는 업무 외 상병으로 계속 근무가 어려워 안정적 치료를 보장하기 위해 병가제도를 운영하고 있으며, '20. 1.~'21. 6. 기간 동안 ###명이 #,###일의 병가를 [표 1]과 같이 사용하였습니다.

[표 1] 병가 사용 현황

(단위 : 명/일)

구분	업무상 상병 병가		업무외 상병 병가		합 계	
	인원	일수	인원	병가일수	인원	병가일수
2020	##	##	##	##	##	##
2021.6	##	##	##	##	##	##
합계	##	##	##	##	##	##

나. 관계법령 및 판단기준

「산업재해보상보험법」 제111조의2에 따르면 사업주는 근로자가 보험급여를 신청한 것을 이유로 근로자를 해고하거나 그 밖에 근로자에게 불이익한 처우를 하여서는 아니된다고 정하고 있습니다.

우리공단에서는 업무상 상병으로 병가를 사용한 직원의 급여는 「산업재해보상보험법」의 휴업급여²⁾ 외에 급여 보전을 목적으로 차액을 지급하지 않도록 하는 기획재정부 「방만경영 가이드라인」(2013년)에 따라 '2014년 임금 및 단체협약서' 제112

2) 「산업재해보상보험법」 제52조 휴업급여는 업무상 사유로 부상을 당하거나 질병에 걸린 근로자에게 요양으로 취업하지 못한 기간에 대하여 지급하되, 1일당 지급액은 평균임금의 100분의 70에 상당하는 금액으로 한다. 다만, 취업하지 못한 기간이 3일 이내이면 지급하지 아니한다

조의 '산업재해급여보상이 평균임금보다 적게 지급되었을 경우 급여 및 진료비의 차액을 보전한다'는 조문을 삭제하고 2015년도부터 평균임금의 100분의 70 금액을 급여로 지급하고 있습니다.

한편, 업무 외 상병으로 병가를 사용한 직원의 급여는 '2020년 임금 및 단체협약서' 제79조 제3항에 따라 시간외수당, 휴일근무수당, 야간근무수당을 제외한 급여 전액 지급하고 있습니다.

따라서, 직원이 업무 상 또는 업무 외 상병으로 병가를 사용한 경우 업무 상 병가 직원이 업무 외 병가 직원에 비해 제도적으로 불이익을 받는 일이 없도록 하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, '19. 1.~'21. 6. 기간 동안 ◆◆○○병원 업무상 병가 직원의 급여지급 실태를 확인한 결과, ●●병원에서는 '###.###.###. 계단청소 중 낙상사고(뇌진탕)로 '###.###.###.~#.###. ##일간 업무 상 병가를 사용한 □□▲▲직 ○○ 직원의 #월 급여 #,###,###원을 #.##. 전액 지급하고, 병원에서 근로복지공단에 휴업급여(평균임금의 70%)를 대체지급 신청하여 #,###,###원을 수령하여 #.##. 전액 지급한 급여와 근로복지공단에서 수령한 휴업급여 차액 ##,###원을 환수하는 등 [표 2]과 같이 업무상 상병으로 병가를 사용한 직원 ##명에게 병원에서 지급한 급여와 휴업급여의 차액 #,###,###원을 환수한 바 있습니다.

반면에 업무 외 상병으로 병가를 사용한 직원은 실제 근무를 하지 않아 당연히 발생하지 않는 시간외수당 등을 제외하고 병가로 인한 급여의 손실 없이 전액을 지급받고 있어 성실히 업무수행 중 발생한 질병으로 병가를 사용한 직원이 제도적으로 상대적 불이익을 받고 있는 것으로 확인됩니다..

[표 2] 업무상 병가 사용 직원 급여 실태

(단위 : 일/원)

사번	성명	직종	업무상병가 기간	일수	정상급여 (A)	산재인정 급여(B)	증감액 (B-A)
1	&&1	□□▲▲직	##~##	#	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$
2	&&2	●●직	##~##	#	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$
3	&&3	□□▲▲직	##~##	#	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$
4	&&4	□□▲▲직	##~##	#	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$
5	&&5	□□▲▲직	##~##	#	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$
6	&&6	□□▲▲직	##~##	#	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$
7	&&7	☐☐직	##~##	#	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$
8	&&8	☐☐직	##~##	#	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$
9	&&9	□□▲▲직	##~##	#	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$
10	&&0	◇◇직	##~##	#	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$
11	1&&	☐☐직	##~##	#	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$
12	2&&	☐☐직	##~##	#	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$
13	3&&	◆◆직	##~##	#	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$
14	4&&	◆◆직	##~##	#	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$
15	5&&	□□▲▲직	##~##	#	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$
16	6&&	◇◇직	##~##	#	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$
17	7&&	☐☐직	##~##	#	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$
18	8&&	☐☐직	##~##	#	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$
19	9&&	■ ■ 직	##~##	#	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$
20	00&	☐☐직	##~##	#	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$
21	01&	□□▲▲직	##~##	#	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$
합 계					\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$

4. 관계기관 의견 : 업무상 상병의 병가기간에 추가 보수의 별도 규정이 없으며, 업무상 상병으로 인한 평균 임금 100분의 70에 상당하는 금액의 급여지급은 현재 법령 및 공단 제규정을 준수하고 있다는 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□이사는

- 성실히 업무를 수행하는 과정에서 재해로 인해 병가를 사용하는 직원이 제도적으로 상대적 불이익을 받지 않도록 업무 상 상병 병가직원과 업무 외 상병 병가직원의 처우가 동일하게 적용되도록 개선방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)